

Familie Tietjen
[Straße und Hausnummer]
[PLZ Ort]

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Der Landrat – Kommunalaufsicht
Hopfengarten 2
27356 Rotenburg (Wümme)

[Ort], den [Datum]

Betreff: Beschwerde und Bitte um kommunalaufsichtliche Prüfung – Verdacht auf Organisations- und Aufsichtsdefizite im Jugendzentrum der Gemeinde Gnarrenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wenden uns an Sie als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde mit der dringenden Bitte um Prüfung eines Sachverhalts im Jugendzentrum der Gemeinde Gnarrenburg, der aus unserer Sicht erhebliche Anhaltspunkte für strukturelle und organisatorische Defizite in der Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes aufweist.

1. Organisatorische Rahmenbedingungen

Das Jugendzentrum wird von der Gemeinde Gnarrenburg betrieben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich nach unserem Kenntnisstand über 20 minderjährige Jugendliche in der Einrichtung auf. Die Aufsicht wurde ausschließlich durch eine einzelne Person wahrgenommen, während das Gebäude mehrere Etagen sowie nicht durchgehend einsehbare Räume umfasst.

Unter diesen Umständen war eine wirksame und den Anforderungen entsprechende Aufsicht aus unserer Sicht faktisch nicht gewährleistet.

Ergänzend ist aus unserer Sicht zu berücksichtigen, dass einzelne der beteiligten Jugendlichen bereits zuvor durch problematisches Verhalten aufgefallen waren und nach unserem Kenntnisstand wiederholt mit Einschränkungen im Zugang zur Einrichtung (z. B. temporären Hausverboten) belegt wurden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit bekannte Risikolagen in der Ausgestaltung der Aufsicht, der Personalplanung und der Schutzkonzepte angemessen berücksichtigt wurden.

2. Vorfall

Unsere minderjährige Tochter (14 Jahre) wurde unter diesen Rahmenbedingungen Opfer eines schwerwiegenden Vorfalls sexualisierter Gewalt durch mehrere Jugendliche.

Nach ihren Angaben zog sich eine Gruppe von Jugendlichen mit ihr in einen separaten Raum zurück, schloss die Tür, blockierte diese durch einen schweren Gegenstand und spielte laute Musik ab. Der Vorgang blieb unbeaufsichtigt.

3. Verhalten nach Bekanntwerden

Unsere Tochter teilte das Geschehen zeitnah der Aufsichtsperson mit. Darüber hinaus wurde nach unserem Kenntnisstand bekannt, dass:

- ein Video des Vorfalls erstellt wurde,
- dieses bereits am Folgetag im Umfeld der Beteiligten verbreitet wurde.

Trotz dieser Umstände erfolgte nach unserem Kenntnisstand:

- keine unverzügliche Information der Sorgeberechtigten,
- keine erkennbare Krisenintervention oder Schutzmaßnahme,
- keine nachvollziehbare Weitergabe an zuständige Stellen.

4. Weitere Gefährdungslage

Im weiteren Verlauf kam es zu einer zusätzlichen erheblichen Belastungs- und Gefährdungssituation für unsere Tochter, insbesondere durch:

- sozialen Druck aus dem Umfeld der Beteiligten,
- Kontakte Dritter im Zusammenhang mit einer möglichen Schwangerschaft,
- Aufforderungen zur Vorlage entsprechender Nachweise.

Auch in dieser Situation erfolgte nach unserem Kenntnisstand keine Einbindung der Sorgeberechtigten und keine erkennbare Schutzmaßnahme.

5. Kenntnis und Verhalten auf Leitungsebene

Nach unserem Kenntnisstand lagen Informationen über den Vorfall sowie über die Existenz eines Videos auch auf Leitungsebene der Gemeinde Gnarrenburg vor.

Gleichzeitig wurde öffentlich dargestellt, dass die zuständigen Behörden unverzüglich informiert worden seien. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand liegen jedoch weder bei der Polizei noch beim Jugendamt entsprechende Meldungen vor.

Hieraus ergibt sich aus unserer Sicht ein erheblicher Klärungsbedarf hinsichtlich:

- der tatsächlichen Informationsweitergabe,
- der Einhaltung bestehender Meldepflichten,
- sowie der internen Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen.

6. Institutionelle Einbindung kirchlicher Stellen

Die eingesetzte Aufsichtsperson war zugleich im kirchlichen Kontext tätig. Auch kirchliche Stellen waren nach unserem Kenntnisstand informiert. Es bestand offenbar ein Unterstützungsangebot, welches jedoch nicht umgesetzt wurde. Zudem bestehen widersprüchliche Angaben zum Zeitpunkt der Kenntnis kirchlicherseits.

Dies wirft zusätzliche Fragen hinsichtlich der Zuständigkeitsabgrenzung und der Abstimmung zwischen kommunaler und kirchlicher Verantwortung auf.

7. Einordnung und Klärungsbedarf

Aus der Gesamtschau ergeben sich aus unserer Sicht gewichtige Anhaltspunkte für möglichen Klärungsbedarf insbesondere in Bezug auf:

- die Organisationsverantwortung der Gemeinde Gnarrenburg als Träger der Einrichtung,
- die Ausgestaltung und tatsächliche Wirksamkeit der Aufsicht,
- die Wahrnehmung von Schutzpflichten gegenüber Minderjährigen,
- die Reaktion auf Hinweise auf sexualisierte Gewalt,
- die Einhaltung von Melde- und Informationspflichten,
- sowie mögliche Defizite in der internen Steuerung und Kontrolle.

Darüber hinaus stellt sich ergänzend die Frage, inwieweit die eingesetzte Aufsichtsperson hinsichtlich Ausbildung und Qualifikation den Anforderungen an eine geeignete Fachkraft im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe entsprach und wie diese Eignung seitens der Gemeinde bewertet wurde.

8. Bitte um kommunalaufsichtliche Prüfung

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie ausdrücklich um:

- umfassende Prüfung des Sachverhalts aus kommunalaufsichtlicher Sicht,
- Bewertung möglicher Organisations- und Aufsichtsdefizite,
- Überprüfung der Einhaltung der Pflichten der Gemeinde Gnarrenburg als Träger der Einrichtung,
- sowie Mitteilung, welche aufsichtsrechtlichen Maßnahmen gegebenenfalls veranlasst werden.

Angesichts der Schwere des Sachverhalts bitten wir um eine zeitnahe schriftliche Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Inga und Karsten Tietjen